

Unlauterer Wettbewerb

Campus Zug-Rotkreuz
13. Februar 2026



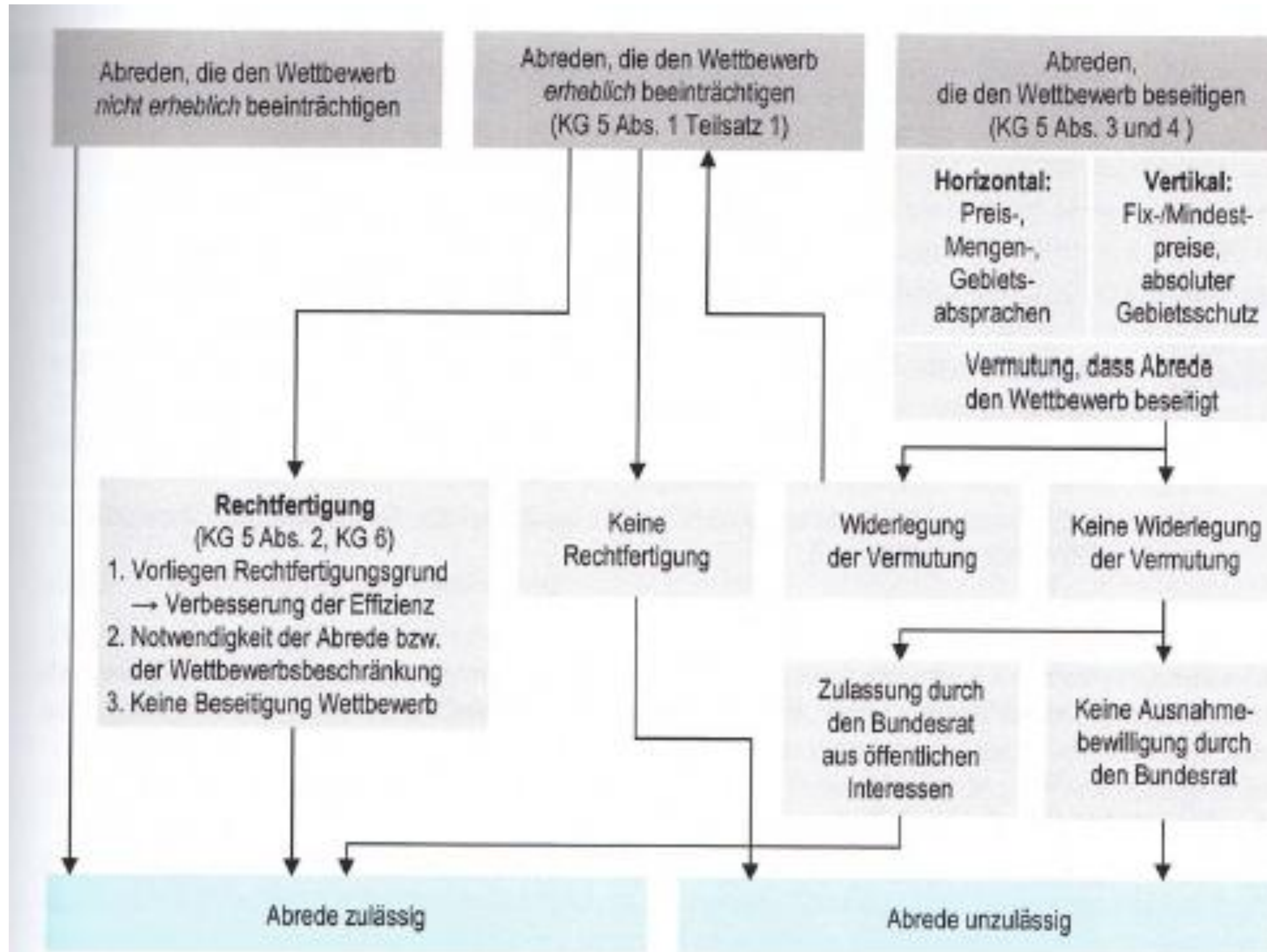
Prinzipien der sozialen Marktwirtschaft

Negative Wettbewerbsgarantie	Grundrechte ▪ Wirtschaftsfreiheit ▪ Eigentumsgarantie ▪ Vertrags- und Koalitionsfreiheit ▪ Niederlassungsfreiheit	Wettbewerbsneutralität ▪ Gleichbehandlung der direkten Konkurrenten ▪ Verbot wirtschaftspolitisch motivierter Massnahmen	Bundesgesetze ▪ Binnenmarkt ▪ technische Handelshemmnisse ▪ öffentliches Beschaffungswesen
Positive Wettbewerbsgarantie	Institutionalisierend	Wettbewerbsartikel (BV 96) Konsumentenschutzartikel (BV 97)	
	Korrigierend	Kartellgesetz (KG)	Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG)
		Preisüberwachungsgesetz (PüG)	Preisbekanntgabeverordnung, Konsumenteninformationsgesetz

Kartellgesetz – Unlauterer Wettbewerbgesetz

	KG	UWG
Zweck	Schutz des wirksamen Wettbewerbs (Quantität des Wettbewerbs)	Schutz des unverfälschten Wettbewerbs (Qualität des Wettbewerbs)
Wettbewerbsbegriff	Konkurrenzsituation auf der Angebots- und der Nachfrageseite	Tätigkeit, die die wirtschaftliche Situation Dritter beeinflusst
Adressaten	Jeder Wettbewerbsteilnehmer	Konkurrenten, Konsumenten, Medien etc.
Rechtsnatur	Weitgehend Verwaltungsrecht	Weitgehend Privatrecht

Wettbewerbsabreden



Kartellgesetz

In der Presse:

Verstoss von Swisscom

Verdacht gegen Stahlbauunternehmen

Engadin und Bauunternehmen

Six Group



KG - UWG

Ziel des Gesetzes:

Art. 1 KG:

«Dieses Gesetz bezweckt, volkswirtschaftlich oder sozial schädliche Auswirkungen von Kartellen und anderen Wettbewerbsbeschränkungen zu verhindern und damit den Wettbewerb im Interesse einer freiheitlichen marktwirtschaftlichen Ordnung zu fördern.»

Art. 1 UWG:

«Dieses Gesetz bezweckt, den lauteren und unverfälschten Wettbewerb im Interesse aller Beteiligten zu gewährleisten.»

UWG

Lauterkeitsrecht

	Generalklausel UWG 2	Spezialtatbestände UWG 3		Weitere Tatbestände UWG 4–8a	
Materielles Lauterkeitsrecht	▪ Verstoss gegen Treu und Glauben ▪ Täuschendes Verhalten	Unlautere Bezugnahme auf Mitbewerber	Unlautere Willens- beeinflussung der Verbraucher	Anwendung unehrlicher oder illegaler Ge- schäftsmethoden	Verwertung fremder Arbeitsergebnisse
Formelles Lauterkeitsrecht	Zivilprozessuale Bestimmungen UWG 9–11 und 13a	Verwaltungsrechtliche Bestimmungen UWG 16–22		Strafrechtliche Bestimmungen UWG 23 f., 26, 26a und 27	

Art. 2 UWG

= Generalklausel

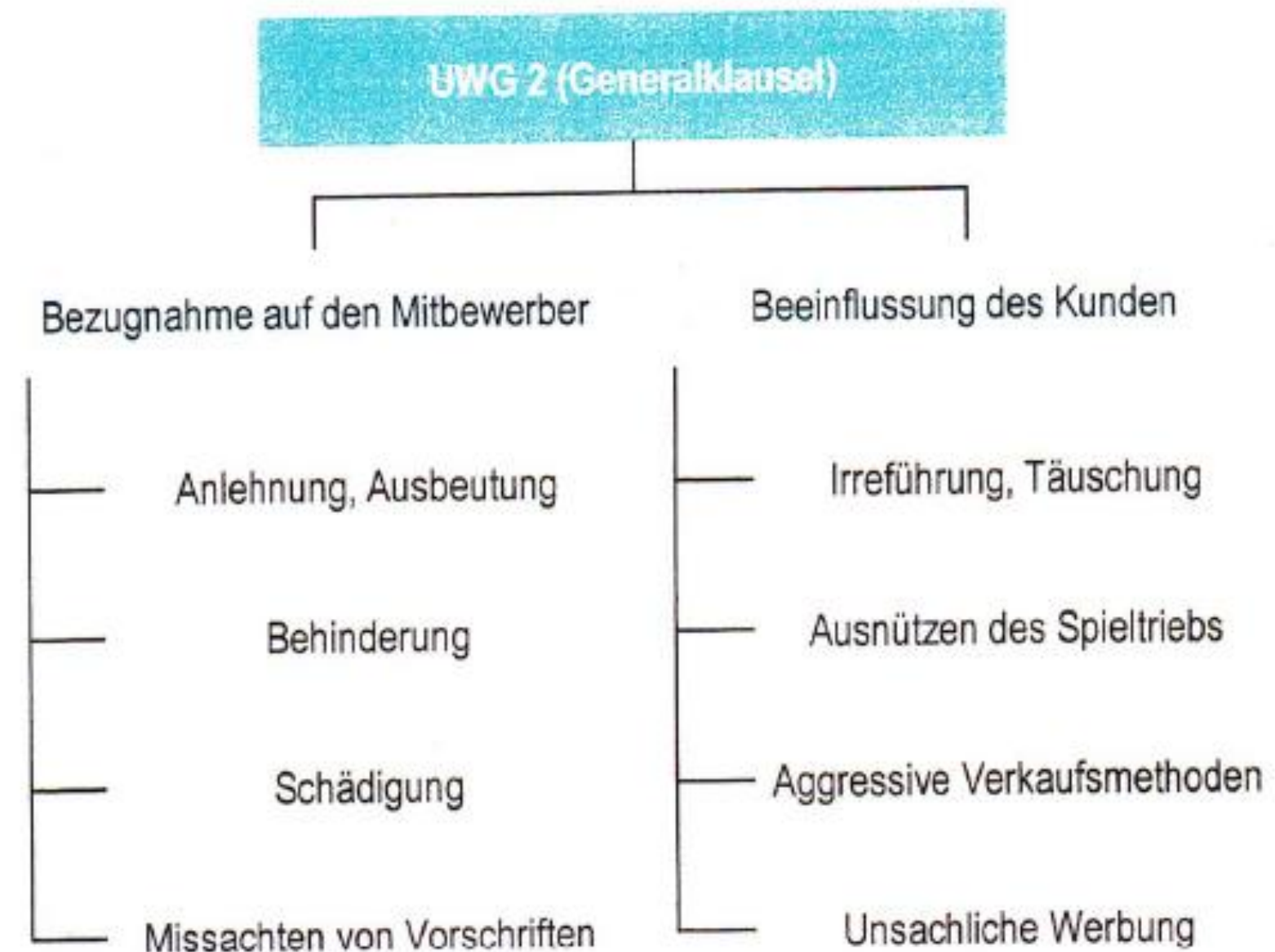
Wettbewerbs- oder marktrelevantes
Verhalten

Widerrechtlichkeit

Verstoss gegen Treu und Glauben

Kein Verschulden erforderlich

Durchschnittsadressat



Übung

Lesen Sie auch Art. 3 UWG und suchen pro Buchstabe konkrete Beispiele

Aufgabe: Versuchen Sie in Kleingruppen herauszufinden, welche konkreten Artikel im UWG relevant sind. Bitte begründen Sie.

Vergleichen Sie auch: Seco

Lauterkeitskommission

Vergleichende Werbung: Aldi rempelt Konkurrenz an

Drahtzieher von Kaffeefahrten vor Gericht

Gegen einen mutmasslichen Kaffeefahrten-Veranstalter hat die Staatsanwaltschaft von Uri, Ob- und Nidwalden Anklage erhoben. Er soll falsche Versprechungen gemacht haben.

Otto's übertrumpft Otto vor Bundesgericht

Das Bundesgericht hat die Beschwerde des Discounters Otto's im Namensstreit mit der Otto Group teilweise gutgeheissen. Der Fall wird neu beurteilt.



Aufsichtsrechtliche Grundkategorien

Diskriminierung von Kunden in der Schweiz

UWG 3a

- Bzgl. Zahlungsbedingungen
- Durch Blockieren des Zugangs zu einem Online-Portal
- Durch Weiterleiten auf andere Online-Portale

Verleiten zur Vertragsverletzung/-auflösung

UWG 4 lit. a und d

- Verleiten zu Vertragsbruch, lit. a (allgemein)
- Kündigung, lit. d (Konsumkreditvertrag)

Bestechung

UWG 4a

- Aktive Bestechung, lit. a
- Passive Bestechung, lit. b (bestechen lassen)

Verwertung fremder Arbeitsergebnisse

UWG 5

- Vertrauenswürdige Verwertung, lit. a und b
- Abkupfern, lit. c

Geheimnisverletzung

UWG 4 lit. c und 6

- Anstiftung zum Geheimnisverrat, 4 lit. c
- Auskundschaften / Verrat von Geheimnissen, 6

Nichteinhalten von Arbeitsbedingungen

UWG 7

Wettbewerbsvorteil durch Nichteinhalten von allgemein-verbindlichen Arbeitsbedingungen

Verwendung missbräuchlicher AGB

UWG 8

Verletzung von Treu und Glauben durch Verwendung von AGB zum Nachteil von Konsumenten mit erheblichem und ungerechtfertigtem Missverhältnis zwischen Rechten und Pflichten

Verwendung von Paritätsklauseln gegenüber Beherbergungsbetrieben

UWG 8a

Verwendung von AGB durch Online-Plattformen, welche Preis- und Angebotssetzung von Beherbergungsbetrieben durch Paritätsklauseln einschränkt

Klagen

Mitbewerber

Kunden, Organisationen, Bund

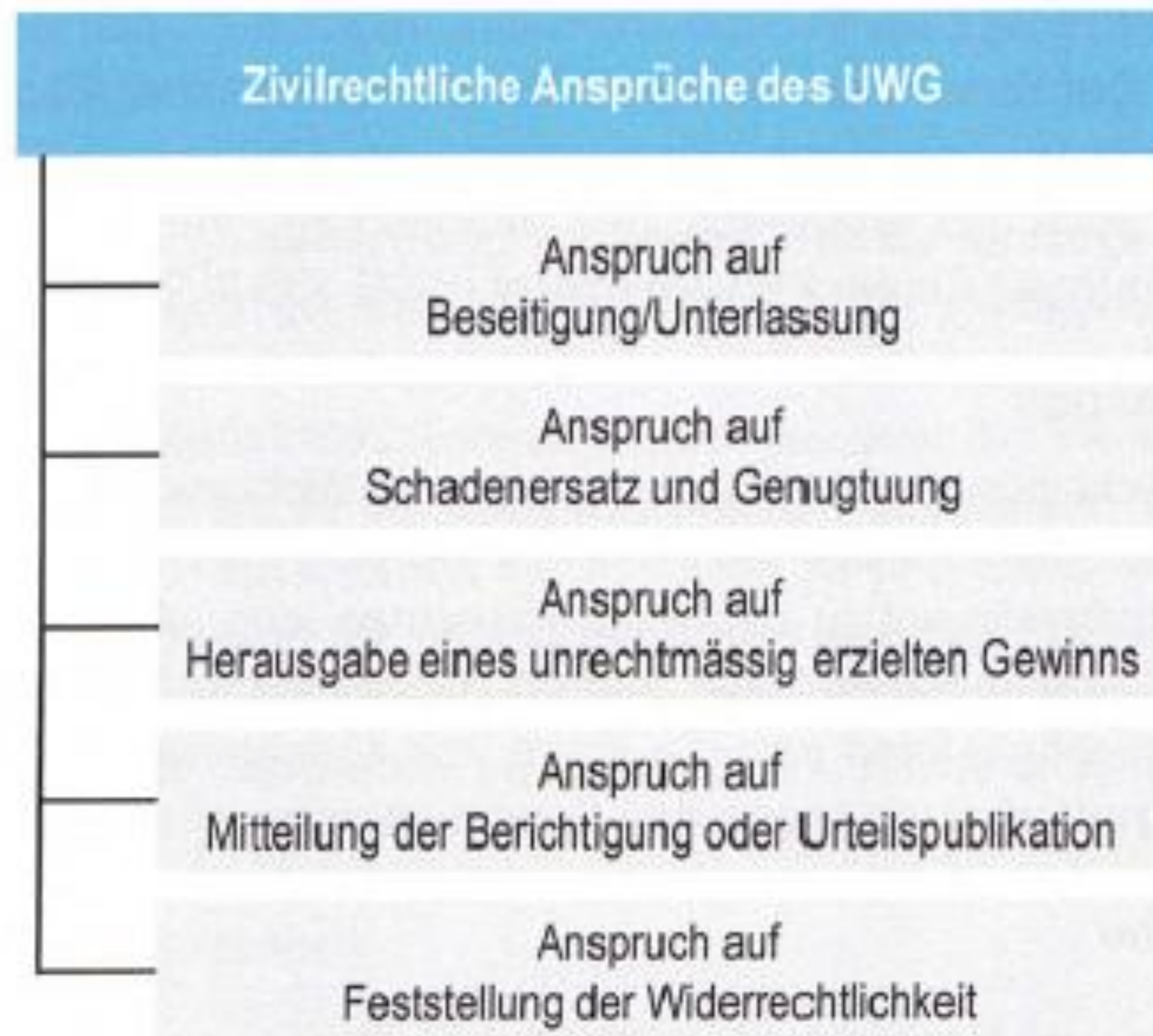
Verwaltungsrechtliche Bestimmungen Art. 16 ff.

Preisbekanntgabe: tatsächlicher Preis anschreiben: Preis inkl. MWSt.

Grundpreis bei messbaren Waren/Dienstleistungen: CHF/Kg bzw. CHF/Std

Werbung mit Preisbekanntgabe bzw. Reduktion und Originalpreis

Zivilrechtliche Möglichkeiten



Schauen Sie auch diese Fälle an:

Schluss mit Telefonterror

Abo-Falle

Aktionspreis?

Rabatt auf was?

Fake-Rezensionen

Vergleichende Werbung

Strafrechtliche Möglichkeiten – Art. 23 ff. UWG

Bitte überlegen Sie sich, wann gehen Sie zivilrechtliche und wann strafrechtlich vor?

Vor- und Nachteile

Folgende Websites mal genauer untersuchen:

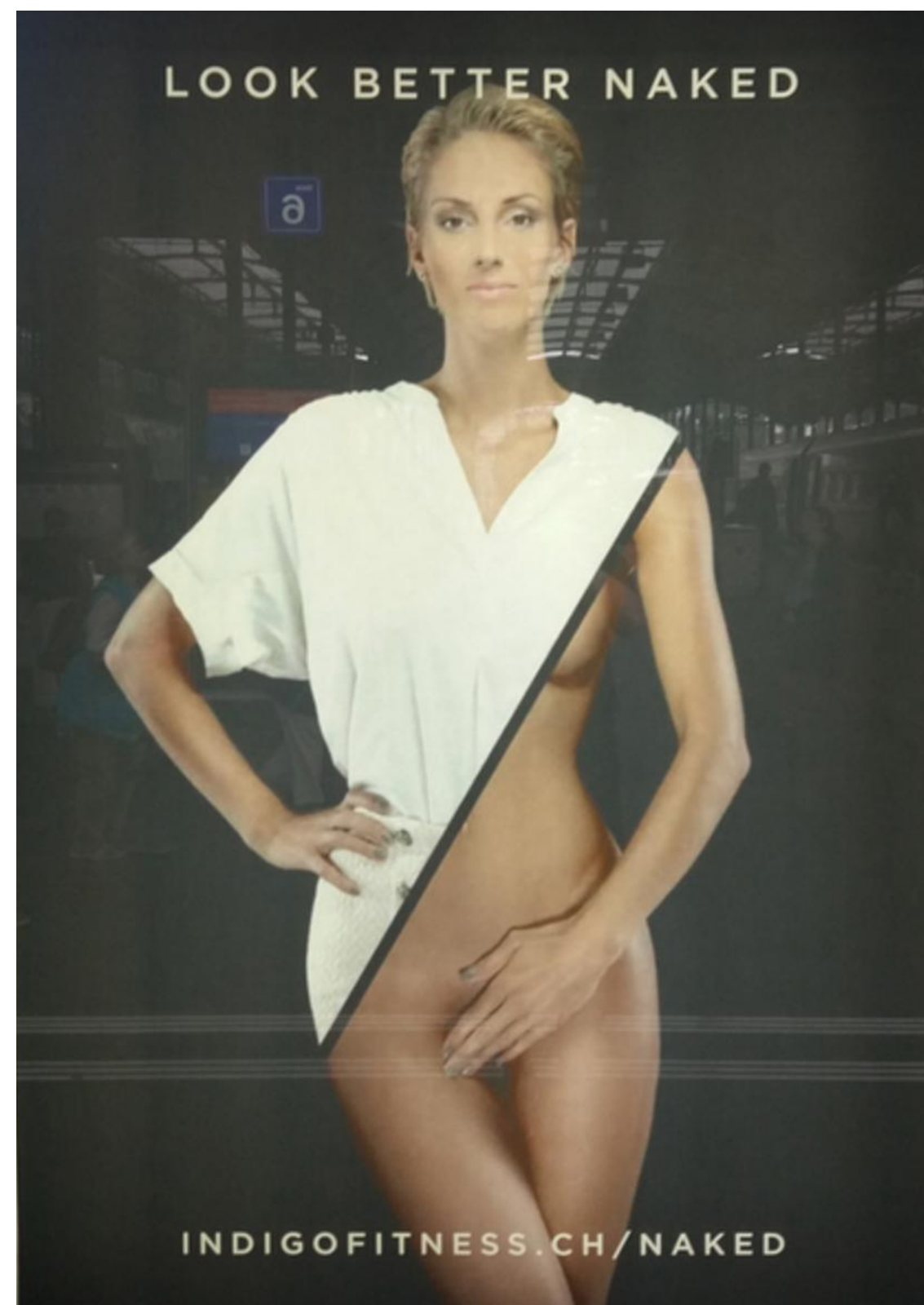
<https://www.faire-werbung.ch/medien/>

<http://www.sexismus.ch/>

Aufgabe

Schauen Sie auf den nächsten Folien Beispiele an. Sexismus – ja oder nein?

In Kleingruppen diskutieren – bitte argumentieren.



Neuere Fälle

- Temu
- Registerhai
- Aktionen
- Ausverkauf?
- Rezension

Hochschule Luzern
Campus Zug-Rotkreuz
Ursula Uttinger
Dozentin

+41 41 757 68 64
ursula.uttinger@hslu.ch

Campus Zug-Rotkreuz